"עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר;

"עורך דין" – אדם המורשה לעסוק בעריכת דין לפי הוראות הפרק החמישי לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961[13];

"עסקה" – מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו;

"פקודת הבנקאות" – פקודת הבנקאות, 1941[14];

"רואה חשבון" – כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט"ו–1955[15];

"רשות ציבורית" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית וכל גוף אחר הממלא תפקיד ציבורי על פי דין;

"שיק" – כמשמעותו בסעיף 73 לפקודת השטרות;

"שירות" – כל עשייה בתמורה למען הזולת שאינה מכר, למעט תמורה הניתנת כשכר עבודה;

"שכר עבודה" – כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[16];

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

"תייר" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

"תשלום במזומן" – סכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין, למעט סכום הנמוך מבין אלה:

(1) סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה, לפי העניין;

(2) הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה, לפי העניין;

"תשלום בשיק" – סכום המשולם או הניתן באמצעות שיק, לפי העניין.

פרק ב': הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים

הגבלות על תשלומים במזומן

2. (א) לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה.

(ב) לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת הראשונה.

(ג) לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה.

(ד) לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת הראשונה.

(ה) לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על פי חמישה מהסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה, ואם שונה הסכום האמור לפי הוראות סעיף 33(ב) – אם מחיר העסקה עולה על 40,000 שקלים חדשים.

(ו) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא יקבל עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה, לפי העניין, לכל שירות עסקי; לעניין זה, "שירות עסקי" – כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון.

---

[13] ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

[14] ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 85.

[15] ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

[16] ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

תיקון חוק הגנת השכר – מס' 30

34. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[22], בסעיף 2, בסופו יבוא "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהאיסורים הקבועים בסעיפים 2 ו־4 לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018."

תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) – מס' 92

35. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963[23], בסעיף 73(ג), אחרי פסקה (6) יבוא:

"(7) פרטים כאמור בסעיף 30 לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018."

תיקון חוק ההוצאה לפועל – מס' 59

36. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967[24] –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא:

""כרטיס חיוב" ו"כרטיס תשלום" – כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986;

"כרטיס חיוב מיידי" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק, בתשלום מיידי של התמורה בידי הלקוח, למעט כרטיס תשלום;";

(2) בסעיף 66א(4)(א), המילים "כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986" – יימחקו;

(3) בסעיף 66א1 –

(א) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "על כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986" יבוא "על כרטיס חיוב מיידי שניתן לבצע בו עסקאות כנגד יתרת זכות בלבד, או על כרטיס חיוב";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "באמצעות" יבוא "כרטיס חיוב מיידי או";

(4) בסעיף 69ד(א)(3), המילים "כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986" – יימחקו;

(5) בסעיף 81א, בסופו יבוא:

"(ז) (1) לא תוגש בקשה לביצוע שטר שהוא שיק שאסור לפרעו לפי סעיף 5 לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018, אלא אם כן התקיימו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 81א1(ב1) ו־(ב2) לעניין תביעה על סכום קצוב; על בקשת ביצוע כאמור יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 81א1(ג).

(2) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין בקשה לביצוע שטר כאמור בפסקה (1)."

תיקון חוק העבירות המינהליות – מס' 24

37. בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985[25], בתוספת הראשונה, בטור א', בסופו יבוא "חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018".

---

[22] ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשע"ח, עמ' 409.

[23] ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ז, עמ' 1003.

[24] ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ח, עמ' 406.

[25] ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשע"ח, עמ' 193.